

1503940-25.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsidade ideológica

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1503940-25.2022.8.26.0228 - Controle 2022/000259

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsidade ideológica (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO ROBERTO MACIEL AGUIAR

Vítima:

O ESTADO e outro

Data da Audiência:

25/03/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 25 de março de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, em audiência virtual, realizada desta forma em razão da atual pandemia de Covid-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, nos termos do Comunicado CG 284/20, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) ISAURA CRISTINA BARREIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. Após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). FERNANDA PRISCILLA BERGAMASCHI MORETTI IASSUOKA; o Assistente da Acusação Dr. THIAGO BRANDÃO DE OLIVEIRA, OAB/SP 233.402, o réu CRISTIANO ROBERTO MACIEL AGUIAR, e seu Defensor, Dr. REINALDS KLEMPES MARTINS, OAB/SP nº 392.722 Preliminarmente pela MMª. Juíza foi dito que defere a habilitação do Assistente de Acusação.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidos o representante Ailton e a policial civil Fabiana. Ao final, o réu foi interrogado.

Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva do policial Jorge.

Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, em debates orais, sustentou a condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas, fixação da pena-

base no mínimo legal, regime semiaberto, sem substituição da pena, a qual foi gravada.

Dada a palavra ao Dr. Assistente de Acusação, em debates orais, ratificou a manifestação Ministerial.

Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, sustentou a fixação da pena-base no mínimo legal, regime aberto, reconhecimento da confissão espontânea do réu, substituição da pena por restritivas de direitos, afastamento da pena de multa e recurso em liberdade, a qual foi gravada.

A seguir, pelo(a) MM^a. Juiz(a) foi dito: Homologo a desistência.

VISTOS.

CRISTIANO ROBERTO MACIEL AGUIAR foi denunciado como incurso nas penas do artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal, porque no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 14h30min, no interior do Banco Santander, situado na Avenida Professor Francisco Morato, n. 3579, Vila Sônia, São Paulo/SP, fez uso de documento público falso, consistente em uma Carteira de Identidade RG – em nome de Robson Lendzion.

A denúncia foi recebida em 08/03/2022 (fls. 114), o réu foi regularmente citado e ofereceu defesa prévia (fls. 116/117).

Durante a instrução criminal foram ouvidos o representante Ailton e a policial civil Fabiana. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestaram-se o Ministério Público e Assistente de Acusação pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal, e demais pedidos no tocante à aplicação da pena.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o representante Ailton declarou que o réu CRISTIANO compareceu na agência portando o documento, e a gerente ao analisar, desconfiou e acionou o depoente, que acionou a polícia. Foi constatado que o documento era falso. O réu apresentava muito nervosismo na agência. O réu foi até a agência somente com o RG, com o objetivo de abrir a conta. Só teve contato com o réu na delegacia, mas não se falaram.

A policial Fabiana declarou que foram acionados pelo representante do setor de fraudes do Banco e foram até o local, onde foram recebidos pela gerente do banco. O réu CRISTIANO estava sentado na cadeira de atendimento do banco, se apresentou como sendo outra pessoa. O chefe da depoente informou que o número do RG fornecido pelo depoente era registrado para uma mulher. Verificaram os dados do RG e conduziram o réu para a delegacia. O acusado se apresentou como Robson e tinha em mãos documentos de imposto de renda em nome de Robson. Em conversa informal o réu informou seu nome verdadeiro e que tinham outras duas ocorrências do mesmo tipo. Ao ser interrogado, o réu CRISTIANO afirmou que já foi preso, mas não tem condenação. Trabalha como ajudante de pedreiro e ganha R\$ 1.200,00. Mora em Itapipoca/CE com seus três filhos, esposa grávida e sua mãe. Estava em São Paulo trabalhando como pedreiro. Confessou a prática do delito, afirmando que tentou abrir a conta por estar desempregado. Conseguiu o documento com um rapaz chamado Marcos, que fica em frente ao Poupatempo na Sé. Tentou outra vez o mesmo delito e foi preso. Tentou por três vezes.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque o representante do Banco Santander confirmou que o acusado CRISTIANO compareceu à agência bancária e de posse de um RG falso tentou abrir uma conta bancária em nome de Robson Lendzion.

Da mesma forma, a policial Fabiana confirmou que foram acionados pelos funcionários da agência e no local se depararam com o acusado, que portava o RG e documento de imposto de renda em nome de Robson Lendzion, posteriormente confessando que o documento era falso e fornecendo seu nome verdadeiro.

Ressalto que a policial não tinha inimizade ou conhecia o réu e não possuía motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS.

REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]” (AgRg no AREsp 1686847 / SE, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2020).

Na mesma toada, o acusado confessou o delito, apresentando o documento falso com o intuito de abrir conta na agência, e que teria praticado o mesmo delito em outras duas ocasiões.

Por fim, o laudo pericial de fls. 158/162 confirmou a falsidade da carteira de identidade em nome de Robson Lendzion apresentada pelo acusado CRISTIANO ao funcionário do Banco Santander.

Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução da pena.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 20, alínea “c”, combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu é primário e confessou o delito, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, III, do Código Penal. representados por sua conduta social reprovável, vez que responde a outros dois processos, um deles pelo mesmo tipo penal aqui narrado, demonstrando que tais medidas não se mostram eficazes como prevenção e repressão ao crime, portanto, a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída.

O réu poderá apelar em liberdade, considerando a pena e regime fixados, bem como por não estarem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu CRISTIANO ROBERTO MACIEL AGUIAR a 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal. Publicada em audiência.

Pelo Ministério dito que NÃO deseja recorrer. Pelo réu e Defesa foi dito que SIM, desejam recorrer. Recebo o recurso interposto pelo réu e Defesa, processando-se. Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.